

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1168/25

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – הגבלת כהונה שלישית לראש רשות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 4 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "(ג) ו-(ד)", יבוא "(ג), (ד) ו-(ה)";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) מי שכיהן כראש רשות מקומית במשך שתי תקופות כהונה (להלן – מועמד לכהונה שלישית), לא יהיה זכאי להיבחר לתקופת כהונה נוספת ברשות המקומית בה כיהן זולת אם התקיים אחד מאלה:

(1) הוא קיבל יותר מ-50% מהקולות הכשרים בבחירות הראשונות כמשמעותן בסעיף 9(ב);

(2) הוא קיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות החוזרות כמשמעותן בסעיף 9(ב1)."

תיקון סעיף 8א 2. בסעיף 8א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לא יעמוד מועמד לכהונה שלישית בראש רשימה יחידה כאמור בסעיף קטן (א) יותר מפעם אחת."

תיקון סעיף 9 3. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), קיבל מעומד לכהונה שלישית יותר מ-40% אך פחות מ-50% מהקולות הכשרים, יתקיימו בחירות חוזרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)."

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

דברי הסבר

ראשי ערים המכהנים שנים ארוכות היא תופעה מוכרת במחוזותינו. כוחו של ראש עיר, בשל ניסיונו ועשייתו לציבור, הולך וגדל עם השנים. שלטון ממושך ברשות המקומית מוליד חשש עמוק למשוא פנים ושחיתות הנובע מהלחצים הישירים להם נתון ראש הרשות. ידוע כי לא מעט ראשי עיריות עתירי ניסיון וותק הואשמו לא פעם בקבלת שוחד או הפרת אמונים. בנוסף, במצב כיום ראש הראשות משקיע משאבים רבים כדי להיבחר שוב ושוב ולשמר את שלטונו, הגבלת כהונה תאפשר לו להפסיק את העיסוק בבחירות הבאות, ותזניק אותו למרוץ נגד השעון בו יעסוק ככול היותר במימוש הערכים והרפורמות בגינן הוא נבחר.

הצעת החוק מבקשת להגביל את כהונת ראש ראשות מקומית לשתי תקופות כהונה מלאות, שהן 10 שנים, ולאפשר כהונה שלישית ואחרונה, רק במקרה בו המועמד קיבל יותר מ-50% מהקולות הכשרים. כמו כן, כהונה שלישית תיתכן במקרה בו אותו מועמד יעמוד בראש רשימה יחידה לבחירות למועצה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/20/134) ועל ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3132), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1130). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת זאב בנימין בגין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2466).

הצעת החוק זהה לפ/24/2466 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)